

1501454-38.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175697/2020 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 12500463 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2047/20/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501454-38.2020.8.26.0616 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501454-38.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175697/2020 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 12500463 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2047/20/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2047/2020 - Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, 2175697 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO ANGELO MARTINEZ DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

LUCIANO ANGELO MARTINEZ DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 18 de julho de 2020, por volta das 19h45min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Francisco Esperandio, altura do nº 445, Cidade Kemel, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e ocultava, para fins de tráfico, sem

autorização, 119 porções de maconha (com peso líquido de 61,2 gramas), 17 porções de crack (com peso líquido de 2 gramas) e 03 invólucros de cocaína (com peso líquido 1,9 gramas), conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 18/21 e laudo químico-toxicológico de fls. 71/73.

O réu foi citado (fls. 97).

Resposta à acusação a fls. 101, com arrolamento das mesmas testemunhas da denúncia. Recebimento da denúncia a fls. 103/104.

Na audiência de fls. 135/137, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, o réu, a seguir, sendo interrogado.

A instrução foi encerrada e, em alegações finais o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com exasperação da pena na 1ª fase, em razão da natureza e quantidade de drogas, na 2ª fase, reconhecimento da agravante da pandemia e na 3ª fase, não se opõe ao reconhecimento da minorante do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com regime inicial legal, diante da pena aplicável, não se opondo ao apelo em liberdade, com destruição da droga e perdimento do valor encontrado.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu com base no artigo 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e diminuição em grau máximo nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e fixação do regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação de fls. 18/21 e laudo químico-toxicológico de fls. 71/73.

A autoria também foi comprovada.

A testemunha Luciene Sueme Felício de Carvalho, policial militar, disse que estavam indo apoiar outra viatura. Quando adentraram a via, perceberam o réu, que, ao notar a viatura, tentou fugir e dispensou sacola com entorpecentes. Foi abordado poucos metros à frente. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Voltou para buscar a sacola que havia sido dispensada onde havia entorpecente e dinheiro. Viu o réu dispensando a sacola. Havia maconha, crack e cocaína. Tinha perto de R\$ 820,00 em notas de R\$ 5,00 e R\$ 2,00, trocadas. No local estava somente o réu. O local era próximo de viela. Região conhecida pelo tráfico de entorpecente. Quando estavam abordando o réu, pessoa chegou na viela e retornou. Não sabe dizer se era alguém que compraria entorpecente com o réu. Réu não soube se explicar. Quando visualizou o réu, estava há pouco menos de 5 m de distância. Sacola era de cor escura, não se recorda ao certo. Havia iluminação dos postes, mas era noite.

A testemunha David Mota Pinheiro, policial militar, disse que recorda-se em parte. Estavam em patrulhamento pela via, indo para outra ocorrência. Viram o indivíduo e suspeitaram de sua atitude. Foi localizada sacola amarela, mas não se lembra se estava junto com o réu ou se ele a havia dispensado. Era a policial Felício que estava junto. Havia maconha, cocaína e crack na sacola. Não se recorda se encontraram dinheiro com o réu. Já era tarde da noite e no momento da abordagem só havia o réu na rua. Não se recorda se o réu soube explicar.

Em seu interrogatório o réu disse que estava caminhando pela rua e tem uma igreja. Era a rua da casa de sua namorada. Estava vindo embora, quando a viatura veio e o abordou. Nem chegou a ver a polícia e continuou normalmente. Parou apenas para falar com pastor da igreja. Não sabe se o local é de venda de drogas. Não é traficante. É usuário de maconha. Estava com o telefone na mão.

Pelo que se constata, os depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia corroboram a versão de referida denúncia, o que não ilidido pelo réu, pois isolada sua versão, das demais provas colhidas, o réu não dando nenhuma justificativa para ter sido encontrado com as drogas mencionadas na inicial.

Assim, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido

no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 61, II, "j", do Código Penal. Na primeira fase, nos termos do artigo 42 de referida lei, pela quantidade das substâncias apreendidas, à pena base de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, nos termos do artigo 43 da Lei nº 11.343/06, no valor unitário de 01 salário mínimo, à míngua de elementos a ilidi-lo, acrescimento 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na segunda fase presentes as circunstâncias atenuante da menoridade e agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal, com o que, nos termos do artigo 67 do Código Penal, à pena acima acrescimento 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, no valor unitário de 01 salário mínimo, à míngua de elementos a ilidi-lo, pena que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição (notadamente a pretendida pela Defesa, porque o réu não ostentando bons antecedentes, à vista da condenação estampada a fls. 123, pelo mesmo crime pelo qual aqui condenado) e de aumento de pena.

Posto isso, CONDENO LUCIANO ANGELO MARTINEZ DOS SANTOS à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, no valor unitário de 01 salário mínimo, à míngua de elementos a ilidi-lo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 61, II, j", do Código Penal.

Pela personalidade do réu (condenação estampada a fls. 123, pelo mesmo crime pelo qual aqui condenado), o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado (artigo 33, §3º, do Código Penal).

Não preenchido o requisito do artigo 44, III (personalidade do réu, diante da condenação estampada a fls. 123, pelo mesmo crime pelo qual aqui condenado), do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Se o réu respondeu ao processo em liberdade, e ausentes os requisitos da prisão preventiva, o réu poderá apelar em liberdade.

Condene o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, observando-se, contudo, sua representação do réu pela Defensoria Pública.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.346/06, declaro a perda do montante apreendido em favor do FUNAD.

Com o trânsito em julgado desta sentença: 1. Expeça-se mandado de prisão ao réu; 2. Expeça-se guia de execução das penas; 3. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 4. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA